Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 1438/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas;
2. Tempat lahir : Martubung
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/29 September 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Rawe V Lingkungan VII, Kelurahan Tangkahan, Kecataman Medan Labuhan, Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1438/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1438/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu sebagimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram);
- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe VII Pasar Uka, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 Saksi Fandi E. Pangaribuan, Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah sedang melaksanakan piket di Polsek Medan Helvetia lalu para saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penjualan narkotika di pasar uka yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Selanjutnya para saksi menuju ke lokasi yang dimaksud dan sekira pukul 15.30 WIB para saksi tiba di lokasi lalu melihat terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu saksi Heru Syahputra dan saksi Iskandar Khariansyah melakukan penyamaran untuk membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa sedangkan saksi Fandi E. Pangaribuan memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;

Bahwa saksi Heru Syahputra bersama saksi Iskandar Khariansyah mendekati terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu – sabu seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu kedalam plastik klip kecil sesuai pesanan saksi Heru Syahputra dan saksi Iskandar Khariansyah;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa setelah selesai memindahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut saksi Heru Syahputra bersama saksi Iskandar Khairiansyah dibantu saksi Fandi E Pangaribuan langsung mengamankan terdakwa. Dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya sebelum penangkapan dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Becak (DPO) dengan harga Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3361/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau Kedua:

Bahwa ia terdakwa Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023, bertempat di Jalan Rawe VII Pasar Uka, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan, Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Medan. atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu – sabu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa di tangkap oleh saksi Fandi E. Pangaribuan, saksi Heru Syahputra dan saksi Iskandar Khairiansyah (masing masing petugas Polsek Medan Helvetia) yang menyamar sebagai pembeli memesan narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi Heru Syahputra bersama saksi Iskandar Khairiansyah mendekati terdakwa dan memesan narkotika jenis sabu – sabu lalu terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu kedalam plastik klip kecil sesuai pesanan saksi Heru Syahputra dan saksi Iskandar Khariansyah;

Bahwa setelah selesai terdakwa memindahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut saksi Heru Syahputra bersama saksi Iskandar Khairiansyah dibantu saksi Fandi E Pangaribuan langsung mengamankan terdakwa. Dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan terdakwa dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3361/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Heru Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
   - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi dan Saksi Iskandar Khairiansyah dan tim sedang melaksanakan piket di Polsek Medan Helvetia lalu Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penjualan narkotika di pasar yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
   - Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Para Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Iskandar Khairiansyah melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Terdakwa sedangkan tim yang lain memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;
   - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Iskandar Khairiansyah mendekati Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengeluarkan plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu ke dalam plastik klip kecil sesuai pesanan Saksi dan Saksi Iskandar Khariansyah;
   - Bahwa setelah selesai memindahkan narkotika jenis sabu–sabu tersebut Saksi dan Saksi Iskandar Khairiansyah dibantu Saksi Fandi E.Pangaribuan langsung mengamankan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Becak (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Fandi E.Pangaribuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi, Saksi Iskandar Khairiansyah, Saksi Heru Syahputra dan tim sedang melaksanakan piket di Polsek Medan Helvetia lalu Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penjualan narkotika di pasar yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;
- Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Para Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Terdakwa sedangkan tim yang lain memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;
- Bahwa kemudian Saksi Heru Syahputra bersama Saksi Iskandar Khairiansyah mendekati Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

mengeluarkan plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu ke dalam plastik klip kecil sesuai pesanan Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khariansyah;

- Bahwa setelah selesai memindahkan narkotika jenis sabu–sabu tersebut Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah dibantu Saksi langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Becak (DPO) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan terjadinya tindak pidana menjual narkotika golongan I jenis sabu – sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa baru bangun tidur lalu Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju Pasar Uka yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sesampainya di Pasar Uka, Terdakwa mengambil 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram yang sebelumnya Terdakwa simpan di sebuah pot bunga;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk di sebelah pot bunga tersebut sambil menunggu pembeli narkotika jenis sabu – sabu lalu tidak berapa lama datang 2 (dua) orang laki – laki mau membeli narkotika jennis sabu – sabu kepada terdakwa seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu kedalam plastik klip kecil sesuai pesanan;
- Bahwa setelah selesai memindahkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut, Terdakwa langsung diamankan sehingga Terdakwa mengetahui 2 (dua) orang yang hendak membeli narkotika jenis sabu – sabu kepada terdakwa merupakan saksi Heru Syahputra dan saksi Iskandar Khairiansyah lalu saksi Fandi E Pangaribuan (masing – masing saksi petugas Polsek Medan Helvetia) yang tidak jauh memantau dari lokasi kejadian membantu mengamankan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membelinya sebelum penangkapan dari seorang laki – laki dengan nama panggilan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Becak (DPO) dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat maupun instansi yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan:
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram);
- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3361/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah dan tim sedang melaksanakan piket di Polsek Medan Helvetia lalu Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penjualan narkotika di pasar yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

2. Bahwa selanjutnya Para Saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Para Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Terdakwa sedangkan tim yang lain memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;

3. Bahwa kemudian Saksi Heru Syahputra bersama Saksi Iskandar Khairiansyah mendekati Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengeluarkan plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu ke dalam plastik klip kecil sesuai pesanan Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khariansyah;

4. Bahwa setelah selesai memindahkan narkotika jenis sabu–sabu tersebut Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah dibantu Saksi Fandi E.Pangaribuan langsung mengamankan Terdakwa;

5. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Becak (DPO) dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3361/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

8. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

9. Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Helvetia untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi lima gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah bernama Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas dan ternyata Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsu-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa, dimaksud dengan ”tanpa hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata “melawan hukum” diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat.(Bandingkan dengan: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;

iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;

v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;

vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah dan tim sedang melaksanakan piket di Polsek Medan Helvetia lalu Para Saksi mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi tindak pidana penjualan narkotika di pasar yang berada di Jalan Rawe VII, Kelurahan Tangkahan, Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Saksi bersama tim menuju ke lokasi yang dimaksud dan setibanya di lokasi Para Saksi dan tim melihat Terdakwa sedang duduk dengan gerak gerik yang mencurigakan lalu Saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah melakukan penyamaran membeli narkotika jenis sabu – sabu dari Terdakwa sedangkan tim yang lain memantau tidak jauh dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Heru Syahputra bersama Saksi Iskandar Khairiansyah mendekati Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa mengeluarkan plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dari dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna merah kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis sabu – sabu ke dalam plastik klip kecil sesuai pesanan Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khariansyah;

Menimbang, bahwa setelah selesai memindahkan narkotika jenis sabu–sabu tersebut Saksi Heru Syahputra dan Saksi Iskandar Khairiansyah dibantu Saksi Fandi E.Pangaribuan langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah dompet kecil warna merah yang di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dari tangan kanan Terdakwa dan dari tangan kiri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seorang laki – laki dengan nama panggilan Becak (DPO) dengan harga Rp.170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3361/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk membeli maupun menjual narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, dihubungkan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang Narkotika khususnya Pasal 7, Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang menjual narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I dengan cara membeli dari Becak dan menjual kepada pembeli, merupakan tindakan yang melawan hak atau melawan hukum, karena tindakan tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dan tidak sesuai dengan tujuan penggunaannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur ”tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur perbuatan sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dapat dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa ketika Majelis Hakim mempertimbangkan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjual narkotika jenis shabu yang merupakan Narkotika Golongan I karena tindakan Terdakwa yang membeli Narkotika jenis shabu dari Becak dan menjual kepada pembeli, tidak dilengkapi dengan izin dari pejabat atau instansi yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:3361/NNF/2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,M.Farm.,Apt, dan Muhammad Hafiz Ansari, S. Farm., Apt menyimpulkan barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram pada kesimpulannya adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti melakukan tindakan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu karena Terdakwa menjual Narkotika jenis shabu kepada pembeli dan Terdakwa akan mendapat untung dari penjualan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan hal-hal menurut hukum yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram), 3 (tiga) plastik klip kecil kosong, 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, yang merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan alat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak jiwa dan mental orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali dan berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Pantas Sumurung Halomoan Hutabarat Alias Pantas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang didalamnya berisikan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,47 (nol koma empat tujuh gram);
- 3 (tiga) plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah kaca pirex sisa pakai yang bersikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat kotor 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu – sabu dengan berat bersih 0,09 (nol koma nol sembilan) gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Dahlia Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H. , Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Nurhendayani Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang menghadap sendiri melalui persidangan elektronik;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.	Dahlia Panjaitan, S.H.
Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Artanta Sihombing,S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)